

Contrato de prestación de servicios

Entre Tomás Costa, titular de Fit Funnels, con domicilio en Cerro del Melón 448 y CUIT 20-44625800-2 (en adelante, "el Consultor"), y la persona cuyos datos figuran en la constancia de firma que integra este documento (en adelante, "el Cliente"), se celebra el presente contrato de prestación de servicios, que se regirá por las cláusulas que siguen.

1. Objeto

El Consultor presta al Cliente un servicio de consultoría denominado Fit Funnels Consulting (en adelante, "el Programa"), orientado a que el Cliente construya y opere su propio sistema de adquisición de clientes para su negocio de coaching fitness online.

El Programa es de naturaleza consultiva: el Consultor aporta método, criterio, acompañamiento y las piezas técnicas que se detallan en la cláusula 2, y el Cliente ejecuta. El Cliente conserva en todo momento el control y la titularidad de sus cuentas, sus campañas publicitarias, su contenido y su comunicación con sus propios clientes.

2. Qué incluye la consultoría

Durante la vigencia del Programa, el Consultor pone a disposición del Cliente:

- **Llamadas quincenales con Tomás Costa.** En cada una se analizan las limitantes del negocio y se definen las acciones concretas para resolverlas.
- **Un (1) año de Fit Funnels App sin cargos extra.** El acceso se extiende por doce meses, aun cuando el Programa tenga una duración de seis.
- **Chat uno a uno con el Consultor.** Para dudas operativas del día a día, con looms personalizados cuando el caso lo amerite.
- **Diseño y desarrollo de las páginas del embudo.** Las que sean necesarias para la correcta ejecución del Programa: formularios, thank you pages y páginas de recursos.
- **Documentos con procesos comerciales listos para ejecutar.** Guiones, plantillas y procedimientos que el Cliente aplica directamente en su operación.
- **Búsqueda y entrenamiento de setter.** El Consultor le acerca al Cliente tres (3) candidatos interesados en trabajar con él, lo acompaña en la elección y colabora en el entrenamiento del elegido.
- **Clases, materiales y revisiones.** Acceso a las clases del Programa y devolución sobre el trabajo que el Cliente vaya produciendo: guiones, anuncios y contenido.

El Programa no incluye:

- La ejecución material del trabajo del Cliente: grabar, publicar, atender mensajes o vender es responsabilidad del Cliente.
- La gestión de las cuentas publicitarias del Cliente ni el manejo de su Business Manager.
- La inversión publicitaria, que corre por cuenta exclusiva del Cliente y es ajena al precio de este contrato.
- La contratación y la remuneración del setter: el Consultor acerca candidatos y colabora en la selección y el entrenamiento, pero el vínculo se celebra entre el Cliente y el setter, sin que el Consultor sea parte ni responsable de esa relación.
- Servicios de terceros que el Cliente necesite contratar: hosting, dominios, herramientas o personal.

3. Plazo y compromiso

El Programa tiene una duración de seis (6) meses, contados desde la fecha de firma de este contrato o desde la fecha de inicio que las Partes acuerden por escrito.

El Cliente contrata el Programa completo y asume el compromiso por la totalidad del plazo. La baja anticipada no lo libera del pago del precio total acordado ni da derecho a la devolución de las sumas ya abonadas. Este compromiso es recíproco: el Consultor se obliga a sostener la prestación durante los seis meses.

4. Precio y forma de pago

El precio total del Programa es el que las Partes acordaron por escrito con anterioridad a la firma de este contrato, por el medio en que se haya cerrado la contratación.

Salvo que las Partes hayan acordado expresamente otra modalidad, el precio se abona en un único pago antes del inicio del Programa. Si se hubiera pactado un pago en cuotas, el atraso de más de diez (10) días corridos en cualquiera de ellas habilita al Consultor a suspender la prestación hasta la regularización, sin que ello extienda el plazo del contrato.

Los impuestos, comisiones bancarias y costos de transferencia que genere el pago corren por cuenta del Cliente.

5. Obligaciones del Cliente

- Ejecutar las acciones acordadas y entregar en tiempo la información y los materiales que el Consultor le requiera.
- Asistir a las llamadas quincenales pactadas, o avisar con antelación razonable si no pudiera hacerlo.
- Operar sus cuentas y campañas cumpliendo las políticas de las plataformas que utilice.
- Ser el único responsable frente a sus propios clientes por el servicio de coaching que presta, su contenido y sus promesas comerciales.

6. Ausencia de garantía de resultados

El Consultor pone a disposición del Cliente un método probado, su experiencia y su criterio profesional. No garantiza, sin embargo, resultados económicos determinados: la facturación que obtenga el Cliente depende de su ejecución, de su oferta, de su mercado, de su inversión publicitaria y de variables que exceden el control del Consultor.

Ninguna cifra, ejemplo o caso de éxito mencionado durante el proceso comercial o dentro del Programa constituye una promesa de resultado.

7. Confidencialidad

Ambas Partes se obligan a mantener en reserva la información que reciban de la otra con motivo de este contrato: números, estrategias, materiales, datos de clientes y cualquier información que no sea de dominio público. Esta obligación se mantiene vigente por dos (2) años desde la finalización del Programa.

8. Propiedad intelectual

Las clases, plantillas, procesos, documentos y materiales del Programa son propiedad exclusiva del Consultor. El Cliente recibe una licencia de uso personal e intransferible, limitada a su propio negocio y a la vigencia de este contrato.

El Cliente no puede compartir, revender, publicar ni utilizar esos materiales para formar a terceros o para prestar servicios de consultoría similares. El incumplimiento de esta cláusula habilita al Consultor a resolver el contrato de inmediato, sin devolución de lo abonado.

El contenido que el Cliente produzca durante el Programa —sus anuncios, su contenido orgánico— y las páginas desarrolladas para su embudo son de su propiedad.

9. Uso de resultados como caso de éxito

El Consultor podrá mencionar al Cliente como caso de éxito y difundir los resultados obtenidos, con fines comerciales y formativos. El Cliente puede oponerse a este uso en cualquier momento, comunicándolo por escrito al Consultor.

10. Terminación anticipada

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este contrato ante un incumplimiento grave de la otra que no sea subsanado dentro de los diez (10) días de notificado por escrito.

Si la terminación se produce por causa imputable al Cliente, este mantiene la obligación de pago del precio total acordado. Si se produce por causa imputable al Consultor, el Cliente solo abonará la parte proporcional a los meses efectivamente prestados.

11. Relación entre las Partes

Este contrato no genera relación laboral, societaria ni de dependencia entre las Partes. El Consultor presta sus servicios de manera autónoma, con sus propios medios y organización.

12. Firma electrónica

Las Partes acuerdan que la firma de este contrato por medios electrónicos tiene plena validez y produce los mismos efectos que la firma manuscrita. La constancia de firma que se adjunta como última página —con los datos identificatorios del Cliente, la fecha, la dirección IP y la huella digital del documento— integra este contrato y hace prueba de su aceptación.

13. Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se rige por las leyes de la República Argentina. Ante cualquier controversia, las Partes procurarán una solución de buena fe y, de no alcanzarla, se someten a los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero.

14. Aceptación

El Cliente declara haber leído este contrato en su totalidad, haber comprendido sus términos y aceptarlos sin reservas al firmarlo electrónicamente. Los datos de su firma constan en la página siguiente.